

**QUELLE EST LA
DIFFÉRENCE ENTRE LA
NEGOCIATION ET LA
MEILLEURE OFFRE
FINALE (MOF OU BAFO)
EN MARCHES PUBLICS**

La négociation est une phase de la procédure de passation d'un contrat public qui va permettre à l'acheteur public d'échanger avec les candidats concernant les caractéristiques de leurs offres afin d'obtenir la meilleure offre possible et celle répondant au mieux au besoin.

Le recours à la négociation est encadré et réservé à certaines procédures d'attribution

**Si le marché public est conclu en
procédure de dialogue compétitif, la
négociation ira jusqu'à l'instauration
d'un dialogue entre les parties.
Toutefois, une fois les offres finales
remises à la suite à ce dialogue,
aucune négociation ne sera possible.**

C'est quoi un BAFO OU MOF ?

**BAFO : acronyme de Best And
Final Offer, autrement dit « la
meilleure offre finale (MOF) »
déposée par un soumissionnaire
dans une procédure incluant une
approche négociée.**

La MOF est une solution par laquelle l'Emprunteur invite les Soumissionnaires/Proposants ayant remis des Offres/Propositions à soumettre leur MOF.

Une procédure de ce type peut convenir lorsque la procédure de passation de marchés gagnerait à ce que les Soumissionnaires/Proposants aient une dernière possibilité d'améliorer leurs Offres/Propositions, en diminuant les prix, en apportant des précisions ou des modifications à leur Offre/Proposition, ou en fournissant des informations supplémentaires.

**L'acheteur public indiquera aux
Soumissionnaires/Proposants dans le dossier
d'Appel d'Offres/ à Propositions :**

- **si une MOF sera utilisée ;**
- **que les Soumissionnaires/Proposants ne sont pas obligés de remettre une MOF ; et**
- **qu'il n'y aura pas de négociation après la MOF.**

**S'il est prévu d'appliquer une MOF, L'acheteur public
fera appel aux services d'un Garant de Probité**

Meilleure offre finale (MOF) ou Négociations

**Ces deux procédures
optionnelles sont
mutuellement
exclusives.**



CABINET DE FORMATION & CONSEIL

228 92 09 09 02  228 99 09 09 02 ▪ Lomé (Togo)
971 05 06 15 28 62 ▪ Dubaï (United Arab Emirates)

▪ consulting@bassentreprises.com

▪ www.bassentreprises.com